

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2618/2533

นายเฉลียว หงวนศิริ

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นิวธนกิจ จำกัด
กับพวก

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นิวธนกิจ จำกัด
จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 82)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 3353 ตำบล
คลองกุ่มอำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แก่โจทก์พร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ โดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการ
โอน หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษานี้แทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมทั้งค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 75,77,74)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทุเลาการบังคับคดีแต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทุเลาการบังคับคดีแต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>